

Proyecto de Ley para la promoción de la salud mental en el ámbito educativo

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

La presente ley tiene por objeto establecer medidas orientadas a la promoción, protección y atención integral de la salud mental en el ámbito educativo, garantizando entornos escolares seguros, inclusivos y adecuados para el desarrollo personal, emocional y social del alumnado.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Las disposiciones de esta ley serán de aplicación a todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos, sin perjuicio de su extensión a otros centros conforme a la normativa que resulte de aplicación.
2. Las medidas previstas comprenderán las actuaciones dirigidas al alumnado, al personal docente y no docente, así como a las familias, en cuanto integrantes de la comunidad educativa.
3. Las administraciones públicas competentes adoptarán las medidas necesarias para asegurar la coordinación entre los ámbitos educativo, sanitario y social en la implementación de lo dispuesto en esta ley.

Artículo 3. Incorporación de profesionales especializados en salud mental y bienestar emocional.

1. Las administraciones educativas competentes promoverán la incorporación progresiva de profesionales especializados en orientación, psicología, pedagogía terapéutica y otras disciplinas vinculadas al bienestar emocional en los centros educativos.
2. Reglamentariamente se establecerán los criterios de dotación mínima de dichos profesionales, atendiendo al número de alumnos, las características del centro y los indicadores de vulnerabilidad social o educativa.
3. Estos profesionales desarrollarán funciones de prevención, detección temprana, acompañamiento, asesoramiento y derivación, en coordinación con los servicios públicos competentes.

Artículo 4. Programas de prevención, sensibilización y formación.

1. Los centros educativos deberán desarrollar programas de prevención, sensibilización y promoción de la salud mental, adaptados a las distintas etapas educativas y orientados

a fomentar la gestión emocional, la convivencia positiva, la prevención del acoso y la reducción del estigma asociado a los problemas de salud mental.

2. Las administraciones competentes impulsarán acciones formativas dirigidas al profesorado, al personal del centro y a las familias, a fin de mejorar la identificación temprana de señales de malestar psicoemocional y fortalecer las capacidades de acompañamiento y respuesta.
3. Los contenidos y actuaciones previstos en este artículo deberán adecuarse a los principios de inclusión, igualdad de trato, no discriminación y protección integral de la infancia y la adolescencia.

Artículo 5. Protocolos de actuación y atención temprana.

1. Los centros educativos dispondrán de protocolos específicos de actuación ante situaciones de sufrimiento emocional, conductas autolesivas, riesgo suicida, trastornos de conducta, acoso escolar y cualesquiera otras circunstancias que afecten de forma grave al bienestar psíquico del alumnado.
2. Dichos protocolos deberán garantizar una respuesta rápida, coordinada y respetuosa con la dignidad, intimidad y necesidades de la persona menor de edad, así como la adecuada comunicación con las familias o representantes legales.
3. Las administraciones públicas competentes velarán por la existencia de mecanismos de derivación ágil a los servicios sanitarios y sociales cuando la situación así lo requiera.